

Nr. 104 Sitzung des Preußischen Staatsministeriums vom 24. April 1933

R 43 I/2288, Bl. 384–391 Abschrift

Anwesend: Göring, Hugenberg, Kerrl, Popitz, Rust; StS Lammers, Körner, Landfried, Grauert, Claußen, Wiskott; MinDir. Neumann, Hog, Schütze, Schellen, Surén; MinDirig. Bracht; MinR Gritzbach, Krauthausen, Scheche; ORegR Will; Protokoll: MinR Bergbohm (Punkt 1–10), ORegR Sommerfeldt (Punkt 11).

Beginn:

Beginn:

In der Sitzung des Preußischen Staatsministeriums von heute, an welcher die voraufgeführten Herren teilgenommen haben, wurde folgendes verhandelt:

Außerhalb der Tagesordnung überreichte Ministerpräsident Göring¹⁾ nach einleitenden Begrüßungsworten den neuernannten Staatsministern Landtagspräsident Kerrl, Reichsminister a. D. Professor Dr. Popitz und Studienrat a. D. Rust ihre Bestallungsurkunden²⁾.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung (*Gesetzentwurf über die Gleichschaltung der Rechtsverhältnisse der Staatsminister mit den Rechtsverhältnissen der Reichsminister*) erläuterte der Finanzminister Professor Dr. Popitz die einzelnen Vorschriften der Vorlage³⁾, wobei er darauf hinwies, daß die für die preußischen Minister vorgesehene Eidesformel derjenigen der Reichsminister nachgebildet sei. Eine leichte Unstimmigkeit könne sich daraus ergeben, daß bei sinngemäßer Anwendung des § 5 des Reichsministergesetzes der Geschäftsbereich der einzelnen Staatsminister nunmehr durch den Reichspräsidenten festzulegen sei, während nach Art. 47 Abs. 2 der Preußischen Verfassung⁴⁾ das Staatsministerium über die Zuständigkeit der einzelnen Staatsminister selbst zu beschließen habe.

1) Göring war vom RK durch Urkunde vom 11. 4. (Abschrift in R 43 I/2282, S. 503) zum Ministerpräsidenten ernannt worden, nachdem v. Papen am 7. 4. – unmittelbar nach Verabschiedung des zweiten Gesetzes zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich (Dok. Nr. 93, P. 2) – auf sein Amt als Kommissar des Reichs für Preußen verzichtet hatte. Vgl. den Briefwechsel zwischen Papen, Hitler und Hindenburg vom 7./8. 4. 33 (R 43 I/2282, S. 419–439; Schultheß 1933, S. 91).

2) Diese Ernennungen – auch die hier nicht erwähnte Ernennung Görings zum Pr. Innenminister – waren von RK am 21. 4. 33 (Abschriften der Urkunden in R 43 I/2282) vorgenommen worden. Für die Besetzung der bislang durch Hugenberg kommissarisch geleiteten pr. Wirtschaftsressorts, der Ministerien für Landwirtschaft, Domänen und Forsten sowie für Wirtschaft und Arbeit, wurde dagegen noch keine endgültige Regelung getroffen. Hugenberg dazu in seinem Abschiedsgesuch an Hindenburg vom 26. 6. 33: „Schließlich wurde mir jedes Eingreifen in die Preußischen Ressorts durch Schaffung eines Schwebezustandes unmöglich gemacht: seit der Bildung des jetzigen Preußischen Staatsministeriums war ich nicht Preußischer Minister, sondern blieb weiterhin ‚Kommissar des Reichs‘, auch nachdem Euere Exzellenz die Grundlage dieses Reichsauftrages aufgehoben hatten.“ (Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 2065 a). Vgl. auch Dok. Nr. 175, dort bes. Anm. 11.

3) Hauptbestimmung des von Popitz am 18. 4. vorgelegten Entwurfs: Die Vorschriften des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse des Reichskanzlers und der Reichsminister vom 27. 3. 30 („Reichsministergesetz“) (RGL. I, S. 96) „gelten sinngemäß für den Ministerpräsidenten und die Staatsminister“. In der Begründung hieß es dazu u. a.: Im Gegensatz zum Reichsministergesetz habe das pr. Gesetz über die Versorgung der Staatsminister vom 13. 6. 24 (Pr. Gesetzsammlung, S. 547) die Staatsminister „in der staatsrechtlich falschen Stellung als Beamte belassen. Dabei ergab sich die Unmöglichkeit, diese Stellung folgerichtig durchzuführen, so zum Beispiel im Bereich des Disziplinarrechts, wo es für die Minister an einer Instanz fehlte, die das Disziplinarverfahren hätte einleiten und durchführen können. Dazu kommt, daß, wie es das zweite Gleichschaltungsgesetz [RGL. 1933 I, S. 173] ausdrücklich vorsieht, dem Preußischen Staatsministerium Mitglieder der Reichsregierung angehören: es wäre widersinnig, wenn sie in der einen Funktion eine andere Rechtsstellung haben würden wie in der anderen.“ (GStArch. Rep. 84 a/3662, Bl. 4–17).

4) Pr. Gesetzsammlung 1920, S. 551.

Auf den Einwand des Justizministers *Kerrl*, daß der Erlaß eines Preußischen Ministergesetzes im Augenblick überhaupt nicht tunlich sei, erwiderte der Ministerpräsident *Göring*, entscheidend für den sofortigen Erlaß des Gesetzes sei der Umstand, daß in Zukunft die preußischen Minister ebenso wie die Reichsminister nicht mehr Beamteneigenschaft haben dürften.

Zur Frage des Ministereides bemerkte der Ministerpräsident *Göring*, daß in Zukunft die Eidesleistung selbstverständlich nur in religiöser Form erfolgen darf⁵⁾. Das Staatsministerium schloß sich dieser Auffassung an und stimmte ohne weitere Aussprache der Vorlage zu⁶⁾.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung (*Staatshaushaltsplan 1933 und Gesetz über Anleiheermächtigungen*) wies der Finanzminister Professor Dr. *Popitz* darauf hin, daß sowohl der Haushaltsplan wie das Anleiheermächtigungsgesetz den Beschlüssen der Kommissare des Reichs vom 8. März 1933⁷⁾ entsprächen. Selbstverständlich könne der Haushaltsplan nicht als endgültig und unabänderlich angesehen werden, Vereinbarungen mit den Ressorts über besondere Wünsche seien vielmehr auch im Laufe des Etatjahres noch möglich, für die Verrechnung etwaiger unvorhergesehener Ausgaben werde dann ein Weg gefunden werden können.

Über die formelle weitere Behandlung des Haushaltsplans erbrachte die nachfolgende Aussprache Einmütigkeit darüber, daß eine gesonderte Einbringung des Haushaltsgesetzes im Landtag durch den Finanzminister in der bisher üblichen Form unterbleiben, die Regierungserklärung des Ministerpräsidenten vor dem Landtag dagegen einen vom Finanzminister beizusteuern den Absatz über den Haushalt enthalten solle⁸⁾. Eine Debatte im Landtag wurde nicht in Aussicht genommen. Danach stimmte das Staatsministerium der Vorlage zu⁹⁾.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung (*Ausführungsvorschrift zu dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums*) erläuterte der Finanzminister Prof. Dr. *Popitz* die Notwendigkeit, die landesrechtlichen Zuständigkeiten für die Ausführung des in Frage stehenden Reichsgesetzes schnellstens festzulegen¹⁰⁾.

Ministerpräsident *Göring* wies darauf hin, daß die Frist für die Anwendung des Gesetzes¹¹⁾ offensichtlich zu kurz sei. Im übrigen müsse jeder Minister innerhalb seines Ressorts die vorhandenen Fälle selber regeln. In Zweifelsfällen sei vorheriges Benehmen mit dem Ministerpräsidenten angebracht, auch müsse er sich die Befugnis vorbehalten, in Einzelfällen selbst eingreifen zu können. Das Staatsministerium stimmte darauf der Vorlage zu¹²⁾.

5) Nach § 3 des Entwurfs sollten die Staatsminister bei Übernahme ihres Amtes vor dem RK folgenden Eid leisten: „Ich schwöre: Ich werde meine Kraft für das Wohl des deutschen Volkes einsetzen, die Verfassung und die Gesetze des Reichs und Preußens wahren, die mir obliegenden Pflichten gewissenhaft erfüllen und meine Geschäfte unparteiisch und gerecht gegen jedermann führen.“ Die Formel wurde unverändert in die Endfassung des Gesetzes (s. Anm. 6) übernommen. Zur Änderung des Eides und zur Einfügung einer religiösen Beteuerungsformel s. Dok. Nr. 232, P. 5.

6) Das Gesetz wurde vom PrMinPräs. am 26. 4. 33 vollzogen (Pr. Gesetzssammlung, S. 123).

7) Vgl. Dok. Nr. 48, P. 1.

8) In der Regierungserklärung *Göring* hierzu vor dem LT am 18. 5. 33 u. a.: „Von der Entwicklung der gesamten Wirtschaftslage und der Finanzpolitik der Reichsregierung wird es daher abhängen, ob sich der neue Haushaltsplan während seiner Laufzeit wird durchhalten lassen, inwieweit darüber hinaus im Rahmen einer Änderung des Gesamtsteuersystems im Reiche [...] grundlegende Änderungen werden eintreten können, und ob es gelingt, nicht nur die eigene Finanzwirtschaft des Staates zu ordnen, sondern auch die Gestaltung der Finanzverhältnisse in den Gemeinden und Gemeindeverbänden in die Ordnung mit einzubeziehen.“ (PrLT-Bd. 765, Sp. 33 f.).

9) Die Gesetze (Haushaltsfeststellungsgesetz, Anleiheermächtigungsgesetz) wurden vom PrMinPräs. am 26. 4. 33 vollzogen (Pr. Gesetzssammlung, S. 113 und 118).

10) *Popitz* hatte bereits am 10. 4. den Entwurf einer derartigen Ausführungsvorschrift vorgelegt. Danach sollten für die Durchführung des Reichsberufsbeamtengesetzes (Dok. Nr. 93, P. 5) in den pr. Verwaltungen verantwortlich sein: der jeweilige „Fachminister im Einvernehmen mit dem Finanzminister“ (GStArch. Rep. 84 a/6334).

11) Vgl. Anm. 25.

12) Die Vorschrift wurde vom PrStMin. am 24. 4. 33 erlassen (Pr. Gesetzssammlung, S. 157). – In der Sitzung des PrStMin. am 27. 4. 33 forderte *Göring* die Staatsminister zu beschleunigter Durchführung des Berufsbeamtengesetzes auf. „Er wies dabei darauf hin, daß z. Z. noch ein starkes Mißverhältnis hinsichtlich der Beteiligung nationalsozialistischer Kräfte bei der verantwortlichen Mitarbeit im Staate bestehe. Dieses müsse beschleunigt beseitigt werden, um dem realpolitischen Anspruch Rechnung zu tragen,

Zu Punkt 4 der Tagesordnung (*Überprüfung der Verordnung über die Neugliederung von Landkreisen*) [...].

Zu Punkt 5 der Tagesordnung (*Ausfertigung und Verkündung der Landesgesetze*) [...] ¹³⁾.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung (*Beflaggung an Feiertagen der Nationalen Arbeit*) trug der Staatssekretär im Ministerium des Innern, *Grauert*, den in Aussicht genommenen Erlaß, dessen Vorschriften der bisher üblichen Regelung entsprechen, vor ¹⁴⁾.

Auf Vorschlag des Ministerpräsidenten *Göring* beschloß das Staatsministerium, daß am 1. Mai die Beflaggung in folgender Form durchgeführt werden soll:

„Bei Vorhandensein eines Fahnenmastes ist dieser schwarz-weiß zu beflaggen, während die beiden anderen Flaggen an der Hauptfront zu zeigen sind. Sind zwei Maste vorhanden, so ist an ihnen Schwarz-Weiß und mit der Hakenkreuzfahne zu flaggen, während Schwarz-Weiß-Rot an der Hauptfront zu zeigen ist. Sind drei Maste vorhanden, so sind sie in der Reihenfolge Schwarz-Weiß, Hakenkreuz und Schwarz-Weiß-Rot zu beflaggen ¹⁵⁾.“

Zu Punkt 7 der Tagesordnung (*Entwurf eines Gesetzes über die Errichtung eines Geheimen Staatspolizeiamts*) stimmte das Staatsministerium nach Vortrag des Staatssekretärs im Ministerium des Innern, *Grauert*, der Vorlage ¹⁶⁾ ohne Aussprache mit der Maßgabe zu, daß die Verkündung des Gesetzes in der jetzt üblichen Form ¹⁷⁾ erfolgen soll ¹⁸⁾.

Zu Punkt 8 der Tagesordnung (*Umgestaltung des Gerichtswesens in Berlin*) [...].

Zu Punkt 9 der Tagesordnung (*Ausübung des Begnadigungsrechts*) bemerkte der Ministerpräsident *Göring*, daß die den Gegenstand der Besprechung bildende Anregung des Justizministers ¹⁹⁾ durch die inzwischen seitens des Reichskanzlers erfolgte Übertragung des Begnadigungsrechts auf das Preußische Staatsministerium ²⁰⁾ überholt sei. Diese Übertragung entspreche allerdings insofern nicht ganz der Absprache mit dem Reichskanzler, als nach dieser die Übertragung des Begnadigungsrechts nicht auf das Staatsministerium, sondern auf den Ministerpräsidenten mit der Befugnis der weiteren Delegation vorgesehen gewesen sei.

den die nationalsozialistische Bewegung bei der Gleichschaltung erheben könne. [...] Beschuldigungen, die gegen einen Beamten erhoben würden, sei amtlich sofort nachzugehen.“ Es sei aber „besonders zu beachten, daß gegen niemanden Maßnahmen getroffen werden dürften, bevor die Stichhaltigkeit etwa erhobener Beschuldigungen einwandfrei feststehe. Das Denuntiantentum, insbesondere auch die sogenannten ‚Schnüfflerkommissionen‘, seien zu unterdrücken. Ministerpräsident Göring bat dabei um Verständnis dafür, daß er, soweit es sich um die Anwendung des Beamtengesetzes handle, unter Umständen auch in andere Ressorts eingreifen müsse, die Rechte der Ressortminister sollten dadurch selbstverständlich in keiner Weise beeinträchtigt werden.“ (Protokoll in GStArch. Rep. 84 a/6334). Zur Durchführung des Berufsbeamtengesetzes in Preußen weiteres umfangreiches Material ebd. Rep. 84 a/6335.

¹³⁾ Aktenmaterial hierzu in GStArch. Rep. 84 a/672. Vgl. den Erlaß des RK über Ausfertigung und Verkündung der Landesgesetze, Beamtenernennungen und die Ausübung des Gnadenrechts in Preußen vom 25. 4. 33 (RGBl. I, S. 226).

¹⁴⁾ Eine diesbez. Vorlage nicht ermittelt.

¹⁵⁾ Der Beschluß wurde den pr. Behörden durch Runderlaß des PrIM vom 25. 4. 33 mitgeteilt (MinBIPriV, S. 483).

¹⁶⁾ Nicht ermittelt.

¹⁷⁾ Vgl. Anm. 13.

¹⁸⁾ Das Gesetz wurde vom PrMinPräs. am 26. 4. 33 vollzogen (Pr. Gesetzsammlung, S. 122). Dazu hieß es in einer amtlichen Verlautbarung: In „Fortsetzung seiner umfassenden Maßnahmen zur Niederkämpfung des Bolschewismus“ habe der PrMinPräs. „die bisher dem Polizeipräsidium in Berlin angegliederte Zentrale der politischen Polizei abgetrennt und zu einer selbständigen Behörde ausgestaltet“. Sie habe die Aufgabe, „alle staatsgefährlichen politischen Bestrebungen im gesamten Staatsgebiet zu erforschen und zu bekämpfen. Hierzu sind ihm nicht nur die anderen Polizeibehörden unterstellt, sondern auch eigene Exekutivkräfte zugeteilt.“ Die Leitung des neuen Amtes habe ORegR Diels übernommen (WTB-Bericht vom 28. 4. 33, Ausschnitt in R 43 II/395, Bl. 16). Vgl. Diels, *Lucifer ante portas*, S. 227 ff.; Aronson, Reinhard Heydrich und die Frühgeschichte von Gestapo und SD, S. 82 ff.

¹⁹⁾ Hierzu nichts ermittelt.

²⁰⁾ Erlaß des RK vom 22. 4. 33 (RGBl. I, S. 216).

Der Finanzminister Prof. Dr. *Popitz* führte aus, daß nach der derzeitigen Rechtslage keine Hindernisse beständen, daß im Namen des Staatsministeriums entsprechend der bisherigen Übung der Justizminister im allgemeinen das Begnadigungsrecht ausübe²¹⁾ und dem Staatsministerium selbst nur die Entscheidung Vorbehalten bleibe, sofern im Falle der Todesstrafe der Justizminister von dem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch mache. Es beständen auch keine Bedenken, wenn das Staatsministerium für diesen letzten Fall seine Befugnisse dem Ministerpräsidenten persönlich übertrage, der seine Entscheidung alsdann im Namen des Staatsministeriums treffe.

Demgegenüber hielt der Ministerpräsident *Göring* es doch für erwünscht, wenn der Erlaß des Reichskanzlers vom 22. April 1933 dahin geändert werde, daß das Begnadigungsrecht in vollem Umfange nicht auf das Staatsministerium, sondern auf den Ministerpräsidenten mit der gleichzeitigen Befugnis zu weiterer Delegation übertragen werde²²⁾. Ein Beschluß des Staatsministeriums wurde hierzu nicht gefaßt²³⁾.

Zu Punkt 10 der Tagesordnung (*Grundsätzliche Fragen zum Erlaß des Reichskanzlers über Beamtenernennungen in Preußen*²⁴⁾) entwickelte der Ministerpräsident *Göring* eingehend die Grundsätze, die bei der Säuberung des Beamtentums zur Anwendung kommen und die sich in strikter Übereinstimmung mit der Politik des Reichskanzlers halten mußten. Das Ziel sei die Ausmerzung aller moralisch und charakterlich nicht einwandfreien Persönlichkeiten. Zur Erreichung dieses Zieles werde die jetzt bis zum 1. Oktober befristete Dauer des Gesetzes²⁵⁾ kaum ausreichen. Kleinliche und persönliche Motive hätten bei den Entscheidungen auf diesem Gebiete restlos auszuscheiden. Das Gesetz richte sich ebenso gegen diejenigen, die lediglich aus Konjunkturrücksichten plötzlich ihre Gefühle für den neuen Staat entdeckt hätten, wie gegen diejenigen, die passiven Widerstand bei Ausführung der Maßnahmen der Staatsregierung leisteten. Besonders zu verwerfen sei das Denunziantentum, zu dessen Bekämpfung der Ministerpräsident *Göring* die baldige Ausarbeitung eines Gesetzes durch das Ministerium des Innern in Aussicht stellte²⁶⁾.

Der Finanzminister Prof. Dr. *Popitz* wies darauf hin, daß es nicht zweckmäßig erscheine, etwa freiwerdende Beamtenstellen, insbesondere auch Stellen in den Ministerien, sofort wieder endgültig zu besetzen. Die alte preußische Verwaltungsübung, eine gewisse Probezeit einzuschalten, habe sich durchaus bewährt.

Dieser Gesichtspunkt wurde von den übrigen Staatsministern anerkannt, dabei aber ausdrücklich bemerkt, daß es einer besonderen Probezeit in den Fällen jedenfalls nicht bedürfe, wo den Staatsmi-

21) Vgl. Dok. Nr. 48, P. 5, dort auch Anm. 5.

22) Geschehen durch Erlaß des RK vom 25. 4. 33 (RGL. I, S. 226). – Nach einer vom PrJMin. am 20. 3. 34 an den RJM übermittelten Ausarbeitung über „Todesurteile und Hinrichtungen“ wurden 1933 in Preußen 65 (darunter 7 weibliche) Personen zum Tode verurteilt und davon 49 (3 weibliche) Personen hingerichtet (GStArch. Rep. 84 a/7787, Bl. 12–13).

23) Am 22. 7. 33 erließ das PrStMin. ein „Gesetz zur Wiederherstellung des uneingeschränkten Begnadigungsrechts des Staatsoberhauptes“ (Pr. Gesetzssammlung, S. 270), auf Grund dessen der Art. 54 Abs. 3 der Pr. Verfassung aufgehoben wurde. In der Begründung zum Entwurf dieses Gesetzes hatte der PrJMin. ausgeführt: „Nach Art. 54 Abs. 3 der Preußischen Verfassung bedürfen allgemeine Straferlasse (Amnestien) und die Niederschlagung gerichtlich anhängiger Strafsachen eines Gesetzes. Diese Vorschrift entspricht nicht den Grundsätzen des autoritären Staates: Im autoritären Staat gebührt die Befugnis, eine Amnestie zu erlassen oder die Niederschlagung von Strafsachen anzuordnen, derselben Stelle, der auch das Recht der Begnadigung zusteht, in Preußen also auf Grund der Delegation des Reichskanzlers vom 25. April 1933 [s. Anm. 22] dem Ministerpräsidenten. Entsprechend stand nach Art. 49 der Verfassung für den Preußischen Staat vom 31. Januar 1850 das Recht, Amnestien zu erlassen, unbeschränkt dem König zu.“ (GStArch. Rep. 84 a/7953, Bl. 3–6).

24) Erlaß vom 22. 4. 33, durch den die dem Reichsstaathalter (d. h. in Preußen dem RK) nach § 1 Abs. 1, Nr. 4 des zweiten Gleichschaltungsgesetzes vom 7. 4. 33 (RGL. I, S. 173) zustehenden Rechte („Ernennung und Entlassung der unmittelbaren Staatsbeamten, soweit sie bisher durch die oberste Landesbehörde erfolgte“) auf das PrStMin. übertragen wurden (RGL. I, S. 216).

25) Gemeint ist offenbar das Berufsbeamtengesetz vom 7. 4. 33, das in § 7 bestimmte: Verfügungen betr. Entlassung aus dem Amt, Versetzung in ein anderes Amt und Versetzung in den Ruhestand „müssen spätestens am 30. September 1933 zugestellt werden“ (RGL. I, S. 176).

26) Ein derartiges Gesetz wurde nicht erlassen. – Schon in einem Runderlaß vom 28. 2. 33 hatte sich *Göring* nachdrücklich gegen Versuche gewandt, „unmittelbar bei mir Beschwerden über und Anzeigen gegen Vorgesetzte anzubringen. Ein solches Verhalten ist für Beamte unmöglich und wird von mir auf keinen Fall geduldet werden. In den gegenwärtigen schweren Notzeiten hat sich der Beamte durch verstärkten Diensteifer und eiserne Disziplin auszuzeichnen und nicht seine Aufgabe darin zu sehen, seine Vorgesetzten zu kritisieren und damit ihre Autorität zu untergraben und zu erschüttern.“ (MinBlPriV, S. 257).

nistern die Eignung neu anzustellender Beamten aus eigener Erfahrung schon seit langem bekannt sei.

Nach weiterer Aussprache ergab sich Übereinstimmung darüber, daß die Beamtenernennungen in formeller Beziehung einstweilen nach der bisherigen Übung erfolgen sollen. Der Ministerpräsident *Göring* behielt sich etwaige weitere Anregungen vor, die der Vereinfachung auf diesem Gebiete dienen sollen.

Auf verschiedene Anfragen über den Umfang des gesetzlichen Abbaurechts erklärte der Finanzminister Prof. Dr. *Popitz*, daß nach den geltenden Vorschriften außerhalb des Beamtenrechts die Lösung jedes mit dem Staate abgeschlossenen Dienstvertrages zweifellos möglich sei.

Zu Punkt 11 der Tagesordnung (*Personalvorschläge*) stimmte das Staatsministerium in Anwesenheit der voraufgeführten preußischen Staatssekretäre, des Ministerialdirektors im Ministerium des Innern Dr. Schellen sowie des Leiters der Pressestelle des Staatsministeriums, Oberregierungsrat Sommerfeldt, des letzteren zugleich als Protokollführer, folgenden Personalvorschlägen zu:

[Auf Grund der VO vom 26. 2. 19 (Pr. Gesetzsammlung, S. 33) „werden unter Gewährung des gesetzlichen Wartegeldes“ zwei Regierungspräsidenten und achtzehn Landräte „sofort einstweilen in den Ruhestand versetzt“²⁷⁾].

Außerhalb der Tagesordnung gab Ministerpräsident *Göring* davon Kenntnis, daß durch einen Erlaß des Ministers des Innern demnächst alle während der letzten Zeit eingesetzten Kommissare zur besonderen Verwendung eingezogen werden würden, ohne Rücksicht darauf, von wem die Bestellung ausgegangen sei. Der Erlaß werde für die Zukunft lediglich in besonderen Fällen vorsehen:

– 1.

Staatskommissare, die vom Staatsministerium oder vom Ministerpräsidenten zu bestellen seien,

– 2.

Ministerialkommissare, die von den einzelnen Staatsministern zu bestellen seien,

– 3.

einen Kommissar der obersten SA-Führung.

Nach Herausgabe dieses Erlasses werde die unberechtigte Führung eines Kommissartitels strafrechtlich verfolgt werden²⁸⁾.

Der Finanzminister Prof. Dr. *Popitz* regte an, der Ministerpräsident möge namens der Preußischen Staatsregierung den Reichskanzler bzw. die Reichsregierung ersuchen, zu den Sitzungen des Reichskabinetts die preußischen Staatsminister zuzuziehen, sofern die zur Verhandlung stehenden reichsgesetzlichen Maßnahmen in ihrer Auswirkung für die preußischen Belange von besonderer Bedeutung seien. Diesem Vorschlage stimmte das Staatsministerium zu²⁹⁾.

Der Ministerpräsident *Göring* stellte abschließend Übereinstimmung des Staatsministeriums dahingehend fest, daß in Zukunft Sitzungen des Staatsministeriums am Mittwoch und Sonnabend nicht stattfinden sollen.

²⁷⁾ Die betr. Beamten sind im Protokoll namentlich aufgeführt. Über vorangegangene Amtsenthebungen s. Dok. Nr. 27, dort auch Anm. 4.

²⁸⁾ Ein entspr. Erlaß des PrMinPräs. vom 3. 5. wurde den nachgeordneten Behörden durch Runderlaß des PrIM vom 6. 5. 33 mitgeteilt (MinBIPriV, S. 553).

²⁹⁾ Über ein derartiges Ersuchen Görings nichts ermittelt. Zur Beteiligung pr. Ressorts bei der Vorbereitung von Kabinettsvorlagen der Reichsressorts s. Dok. Nr. 193, P. 28.

Zitierhinweis

Nr. 104 Sitzung des Preußischen Staatsministeriums vom 24. April 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d104>